

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 128 - บริษัท ถาวร พัฒนา จำกัด กับพวก โจทก์
129/2536 บริษัท ไทย สถาป นา จำกัด กับพวก
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/1, มาตรา 156 เดิม, มาตรา 193/8, มาตรา 161 เดิม
ป.วิ.พ. มาตรา 22

วันสุดท้ายที่จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้คือวันที่ 12 เมษายน 2533 เมื่อศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาไป 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดจึงต้องนับต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2533 มิใช่วันที่ 17 เมษายน 2533 แม้ว่าวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2533 เป็นวันหยุดราชการ และก่อนที่ศาลมีคำสั่งขยายระยะเวลาอุทธรณ์ จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 16 เมษายน 2533 ซึ่งเป็นวันเริ่มทำงานใหม่ได้ก็ตาม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2533

วันที่ 9 เมษายน 2533 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่าอนุญาตขยายระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด

วันที่ 30 เมษายน 2533 จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วันตามคำร้องฉบับวันที่ 9 เมษายนศกนี้ ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันศุกร์*ที่ 27 เมษายน ศกนี้ แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2533 จึงเกินกำหนดระยะเวลาที่ศาลอนุญาต ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2533 จำเลยที่ 1 มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาวันสุดท้ายที่จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้คือวันที่ 12 เมษายน 2533 เมื่อศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาไป 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด จึงต้องนับต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2533 มิใช่วันที่ 17 เมษายน 2533 แม้ว่าวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2533 เป็นวันหยุดราชการ ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขยายระยะเวลาอุทธรณ์จำเลยที่ 1 มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 16 เมษายน 2533 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่ได้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/8 (เดิมมาตรา 161) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 22 บัญญัติไว้ว่าให้กระทำได้ แต่ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขยายระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 193/1 (เดิมมาตรา 156) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งให้นับเอาวันที่ต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไป ดังนั้น จำเลยที่ 1 มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 27 เมษายน 2533 เป็นวันสุดท้าย แต่จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 30

เมษายน 2533 จึงเกินกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาต คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบ
แล้ว

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>